

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 201/2531

นายเทียนชัย ธนวัฒน์ชัย

โจทก์

นายดิศชัย ไหลวัฒนา

จำเลย

นายดิศชัย ไหลวัฒนา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสาวสุปราณี ลีสงวนกุล ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 114

ความว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยมีจำเลยและผู้ร้องเป็นผู้ประกันและได้นำโฉนดที่ดินเลขที่ 2038 และ 9346 พร้อมกับหลักทรัพย์อื่นอีกมาวางไว้เป็นหลักประกันต่อศาล บัดนี้จำเลยและผู้ร้องมีความจำเป็นที่จะต้องนำโฉนดที่ดินทั้งสองฉบับดังกล่าวไปทำนิติกรรมซื้อขาย จำเลยและผู้ร้องจึงมีความประสงค์ขอเปลี่ยนหลักประกันจากที่ดินตามโฉนดทั้งสองฉบับดังกล่าวมาเป็นสลากออมสิน เลขที่ น.6921535 ถึง น.6932534จำนวนเงิน 220,000 บาท เลขที่ N5153709 ถึง N5163708จำนวนเงิน200,000 บาทและเลขที่ N5163709 ถึง N5168708 จำนวนเงิน 100,000บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 520,000 บาท ซึ่งเท่ากับราคาที่ดินตามโฉนดทั้งสองฉบับดังกล่าว ส่วนหลักทรัพย์อื่นให้คงไว้เป็นหลักประกันต่อไปเช่นเดิม โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์มีมูล จึงมีคำสั่งให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341 จำคุก 3 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 112)

จำเลยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้นให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคาประกัน 900,000 บาท โดยมีจำเลยและผู้ร้องเป็นผู้ประกัน(อันดับ 104)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยและผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 137)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยเปลี่ยนหลักประกันโดยวางสลากออมสินรวมจำนวนเงิน 520,000 บาทเท่าราคาโฉนด เป็นหลักประกันแทนโฉนดเลขที่ 2038 และ 9346 ได้ โดยให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันดังกล่าวและดำเนินการตามระเบียบต่อไป

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยเปลี่ยนหลักประกันโดยวางสลากออมสินรวมจำนวนเงิน 520,000 บาทเท่าราคาโฉนด เป็นหลักประกันแทนโฉนดเลขที่ 2038 และ 9346 ได้ โดยให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันดังกล่าวและดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-จิรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ